

1999年（平成11年）12月17日 制定
2006年（平成18年）6月23日 一部改正（正副会長会承認）
2009年（平成21年）6月26日 一部改正（正副会長会承認）
2012年（平成24年）3月8日 一部改正（正副会長会承認）
2013年（平成25年）2月22日 一部改正（正副会長会承認）

日本弁護士連合会

新規登録弁護士研修ガイドライン

このガイドラインは、弁護士登録1年目の新規登録弁護士を対象として、新規登録弁護士が、これから責任ある立場の法曹実務家として独り立ちして行くにあたって、登録当初に最低限習得しておくべき項目についての研修内容の指針を定めるものであって、それ以上に過度に画一的な制度運用を定めるものではない。したがって、各弁護士会においては、このガイドラインを指針として新規登録弁護士研修を実施するに当たって、それぞれの弁護士会の実情に応じて柔軟かつ自主的な運用がなされるべきであり、そのような運用を通じて、新規登録弁護士研修は今後一層の発展が図られるべきものである。

1 目的

新規登録弁護士研修は、弁護士登録1年目の新規登録弁護士に対し、弁護士自治、会務活動等を中心とした弁護士制度に関する研修並びに実務研修を含めた民事及び刑事双方に関する研修を組織的に行うことにより、弁護士としての使命を自覚させ、かつ、実務家としての弁護士が最低限必要とする基本的な知識及び能力を具備させることを目的として実施するものである。

2 期間

司法修習を終えた後、直ちに登録する者の研修期間は、弁護士登録後「1年」とする。それ以外の者は、弁護士登録後最初に到来する修習修了者の登録日から1年を経

過するときまでとすることができる。

3 実施時期

このガイドライン（改正）は、平成25年6月から実施する。

4 弁護士会における義務化

- (1) 各弁護士会において、会則等に新規登録弁護士に対する「研修義務」及び新規登録弁護士を雇用する弁護士に対する「研修協力義務」を定めることが望ましい。
- (2) 義務化の程度
 - ① 必修項目については義務化することが望ましい。義務違反者に対しては勧告制度を設け、正当な理由なく勧告に従わない場合については、懲戒の手續に付することができる。
 - ② 選択項目については努力義務とする。

5 研修内容

(1) 集合研修

【必修項目】

- ・ 必修項目は、弁護士として登録の当初に体得しておくべき知識のうち、最重要なものとして、次の7項目を指定する。
 - a 弁護士としての心構え（弁護士法第1条）
 - b 弁護士自治
 - c 弁護士倫理
 - d 弁護士報酬
 - e 日本弁護士連合会（以下「日弁連」という。）、弁護士会及び弁護士会連合会の会務活動
 - f 国際人権規約、ジェンダー、子どもの権利等の人権一般
 - g 現代社会における法曹の役割
- ・ 以上の7項目のうち、a、b、e、f及びgについては、日弁連からインターネットを利用したeラーニング方式による各コンテンツを提供する。具体的実施方法は、各弁護士会の実情に応じ、日弁連から提供されたコンテンツを各弁護士会において放映する方法でも良いし、個々の受講者に告知（弁護士会において受講義務が課されている場合にはその旨を含む。）した上で各自の受講に委ねる方法でも良い。

ただし、必修項目について日弁連から提供されたコンテンツと同等以上の内容を有する講義方式、グループ討論方式又は事例研究方式の研修を実施した場合には、日弁連から提供されたコンテンツを利用する必要はない。

- ・ c及びdについては、各弁護士会又は各弁護士会連合会等において、倫理研修規則第2条第1項所定の倫理研修を実施することで足りるが、この場合には、可能な限り新規登録弁護士向けに特化した、事例研究を中心とするディスカッション方式の研修とし、また、弁護士職務基本規程の解説にとどまらず、次の項目にも及ぶ内容であることが望ましい。

① 綱紀、懲戒及び紛議調停についての概括的説明

② 依頼者との関係（預り金の保管方法、事件処理の報告の方法等）

③ 国選弁護事件の心得

- ・ 各弁護士会において、上記7項目に加え、必修項目を拡大することを妨げない。

【重点選択項目】

- ・ 次の5項目については、選択項目とするが、特に弁護士として登録の当初に体得しておくべき実務知識であることに鑑み、重点選択項目と位置づけ、日弁連からインターネットを利用したeラーニング方式による各コンテンツを提供する。
- ・ 各弁護士会において、次の5項目について別途集合研修を実施することを妨げない。
 - a 相談・交渉技術
 - b 捜査・公判弁護技術
 - c 家事（親族・相続）事件
 - d 少年事件
 - e 日本司法支援センターの民事法律扶助制度

【選択項目】

- ・ 選択項目は、弁護士として体得しておくべき実務知識のうち、更に複雑化、国際化した社会のニーズに対応した業務範囲の拡大と専門化の要請に応え得るために研鑽を積んでおくことが望ましいテーマにつき、各弁護士会において講義方式、討論方式、事例研究方式、研修者相互の経験交流等の方法により行う。次に掲げる項目はいわばカタログであり、これに尽きるというものではないし、また、1年間に全項目の研修を用意する必要もない。必ずしも各弁護士会による独自の研修を実施する必要はなく、次に掲げる項目の中から当該年度において日弁連が提供する研修（eラーニング研修、ライブ実務研修等）を選択項目として指定する方法によっても良い。
 - a 保全・執行事件
 - b 控訴・上告事件
 - c 倒産事件
 - d 交通事故事件
 - e 行政事件

- f 労働事件
- g 消費者事件
- h 借地借家事件
- i 民事介入暴力事件
- j 外国人事犯事件
- k 会社関係事件
- l 知的所有権事件
- m 独占禁止法事件
- n 医療過誤事件
- o 無罪事件事例研究
- p 少年事件事例研究
- q A D R
- r 企業法務
- s 税法実務
- t 登記実務

(2) 個別研修

- ・ 指導担当弁護士により個別に行う。指導担当弁護士を、所属事務所の新規登録弁護士を雇用する弁護士とするか、それとは別に指導担当弁護士を定めるか、さらには弁護士会ごとの委員会が指導担当弁護士としての役割を担うかについては各弁護士会の実情に応じて選定するものとする。
- ・ 研修期間中において既に新規登録弁護士が次の必修項目に係る事件又は相談を単独で受任している場合は、当該弁護士会においては、新規登録弁護士の申請により、新規登録弁護士が単独で受任した必修項目については研修修了と認定することができる（以下「みなし個別研修」という。）。この場合においては、新規登録弁護士に必修項目担当報告書の提出を求めることができる。
- ・ 研修に適した事件が不足している等、各弁護士会の実情に照らしてやむを得ない場合には、適切な代替研修の受講をもって研修修了と認定することができる。

【必修項目】

- a 一般法律相談 1回以上
 - ・ 指導担当弁護士は、例えば、法律相談名簿の順に5年以上の弁護士経験を持つ者を割り当てること等が考えられる。
 - ・ 弁護士会の行う法律相談について、初年度から新規登録弁護士に法律相談を担当させている弁護士会においても、少なくとも初回は指導担当弁護士とともに相談に当たらせる（この場合は「みなし個別研修」とはならない。）。
 - ・ 事件受任は、本来の法律相談の担当者である指導担当弁護士が受任することを原則とする。
- b 被疑者弁護及び被告人弁護 各1件以上

- ・ 研修の対象となる事件は、被疑者及び被告人国選弁護事件又は当番弁護事件のほか、私選弁護事件のうち被疑者及び被告人との接見、身柄解放へ向けた諸手続、開示記録の検討、立証資料の収集、証人尋問及び被告人質問、弁論要旨等各種書面の起案等、新規登録弁護士が自ら実質的に弁護活動を行う被疑者弁護及び被告人弁護事件を含むものとする。
- ・ 指導担当弁護士との共同受任を目指す、当面は、新規登録弁護士の単独受任を指導担当弁護士がサポートする体制とする。ただし、指導担当弁護士に代えて各弁護士会の刑事弁護委員会等がサポートする体制をとることも可とする。
- ・ 指導担当弁護士は、例えば、当番名簿の順に5年以上の弁護士経験を持つ者を割り当てること等が考えられる。
- ・ 新規登録弁護士が研修とは別に被疑者及び被告人国選弁護を受任し、又は当番弁護士登録をすることは妨げないが、単独での被疑者又は被告人国選弁護の受任又は当番日の振り分けは、1件以上の研修（指導担当弁護士のサポートのついたもの）修了後とする。
- ・ 各弁護士会においては、日本司法支援センター地方事務所との協議により、新規登録弁護士の被告人国選受任に支障のないよう留意されたい。

【選択項目】

- ・ 以下の事件等のうちから1件を受任することが望ましい。
 - a 破産事件（クレサラ事件を含む。）
 - b 倒産事件
 - c 労働事件
 - d 行政事件
 - e 消費者事件
 - f 民事介入暴力事件
 - g 医療過誤事件
 - h 知的所有権事件
 - i 交通事故事件
 - j 借地借家事件
 - k 独占禁止法違反
 - l 会社関係事件
- ・ 指導担当弁護士との共同受任が望ましい。
- ・ 新規登録弁護士が報酬を受領するかどうかは、各弁護士会の実情に応じた取り扱いとする。

（３） 会務研修

（委員会活動）

- ・ 1つ以上の委員会に所属することを必修とする。

- 年度途中の登録であることと委員の任期の関係を考慮し、登録初年度中は研修期間中の委員又は正規の委員として参加するものとする。
- その後、弁護士登録後1年を経過するまでの間は1つ以上の委員会に正規の委員として参加することが望ましい。
- 各委員会の副委員長が指導担当弁護士となり、単なる列席にとどまらない積極的な参加の措置を講ずるものとする。ただし、既に新規登録弁護士が登録初年度から委員会に所属し、積極的に活動している弁護士会においては、格別に指導担当弁護士を置くことを要しない。
- 委員会に参加してから6か月経過後に、新規登録弁護士に報告書の提出を求めるものとする。
- 登録初年度終了時に、弁護士会連合会単位で研修者相互の経験交流会を開くことが望ましい。

(公式行事活動)

- 弁護士会の定時総会へ出席することが望ましい。
- 日弁連の総会、人権擁護大会、司法シンポジウム、弁護士業務改革シンポジウム若しくは国選弁護シンポジウム又は弁護士会連合会の総会のいずれか1つに参加することを選択項目とする。

6 実施主体

(1) 各研修の実施主体

- 集合研修の実施主体は、必修項目及び選択項目のいずれも、各弁護士会とする。ただし、近隣の複数弁護士会と合同で実施すること又は弁護士会連合会が実施することを妨げない。
- 個別研修及び会務研修の実施主体は、各弁護士会とする。ただし、個別研修の選択項目については、可能な限り弁護士会連合会内の他の弁護士会からの参加も受け入れることが望ましい。

(2) 運営管理の主体

- 運営管理の主体は、新規登録弁護士研修を運営する日弁連総合研修センターとし、研修内容の策定、集合研修のコンテンツ作成等を行う。各弁護士会の研修センターは、新規登録弁護士研修の実施、新規登録弁護士の研修参加及び受講の有無の管理等を行う。